CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI APEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và phương án giảm vốn điều lệ thay đổi thành viên công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Điều lệ Công ty; nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật và kế hoạch góp vốn của Công ty.

1 Thời gian địa điểm mục đích và chương trình họp

Khai mạc: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2026.

Địa điểm: Trụ sở CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI APEX; mã số doanh nghiệp 3703526320. Địa chỉ: Số 145/29 đường Phú An 024, khu phố Phú Thứ, Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mục đích và chương trình: (1) Thay đổi người đại diện theo pháp luật; (2) Thông qua phương án giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên do điều chỉnh kế hoạch góp vốn ban đầu; sửa đổi các nội dung Điều lệ tương ứng và tổ chức thực hiện.

2 Thành phần tham dự và điều kiện tiến hành họp

2.1 Thành viên Hội đồng thành viên được triệu tập

Họ và tên	Vốn đăng ký cam kết (đồng)	Tỷ lệ	Số và ngày cấp GCN phần vốn góp	Tham dự
NGUYỄN CHÍ THIỆN	14.784.000.000	88%	Chưa cấp do chưa góp vốn	Có mặt
PHẠM MINH KHANG	1.680.000.000	10%	Chưa cấp do chưa góp vốn	Có mặt
TRƯƠNG QUỐC TÂM	336.000.000	2%	Chưa cấp do chưa góp vốn	Có mặt

Thành viên có mặt: Nguyễn Chí Thiện, Phạm Minh Khang và Trương Quốc Tâm.
Thành viên vắng mặt: Không. Các thành viên tham dự trực tiếp.

Có mặt 03/03 thành viên Hội đồng thành viên, đại diện 100% vốn điều lệ đã đăng ký; cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Điều 58 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tổng số người tham dự là 06 người, gồm 03 thành viên có quyền biểu quyết và 03 người được mời không có quyền biểu quyết.

2.2 Người được mời dự và người ghi biên bản

Họ và tên người được mời	CCCD	Tư cách tham dự
TRƯƠNG NGỌC DIỄM	086178000407	Thành viên dự kiến sau thay đổi; không biểu quyết
NGUYỄN THỊ HIẾU	049188011016	Thành viên dự kiến sau thay đổi; không biểu quyết
LÊ TRUNG HIẾU	066096000494	Thành viên dự kiến sau thay đổi; không biểu quyết

Chủ tọa: Ông NGUYỄN CHÍ THIỆN, Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Cuộc họp nhất trí cử ông PHẠM MINH KHANG, thành viên Hội đồng thành viên, làm Thư ký cuộc họp.

Ba người được mời có mặt, được phát biểu và ký xác nhận tham dự, nội dung liên quan; không được phát phiếu và không tính vào tỷ lệ biểu quyết. Ông Khang giữ quyền biểu quyết theo tỷ lệ cam kết 10% đồng thời thực hiện nhiệm vụ thư ký.

3 Nguyên tắc ghi nhận vốn và quyền biểu quyết

Tại thời điểm họp, theo tình trạng được Công ty xác nhận, các thành viên chưa thực hiện góp vốn và Công ty đang trong thời hạn góp vốn ban đầu. Công ty chưa cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; số và ngày cấp được ghi "Chưa cấp do chưa góp vốn". Quyền biểu quyết xác định theo tỷ lệ vốn cam kết tại khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp, không theo cơ cấu vốn dự kiến sau thay đổi.

Hình thức biểu quyết: Phiếu biểu quyết theo từng nội dung. Mỗi thành viên dự họp hợp lệ nhận một phiếu cho một nội dung; trọng số phiếu tương ứng tỷ lệ vốn cam kết. Tỷ lệ tán thành tính trên tổng số vốn được đại diện bởi các thành viên dự họp. Chữ ký của người được mời không thay thế phiếu biểu quyết.

4 Nội dung thứ nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật

4.1 Nội dung trình Hội đồng thành viên

Trước thay đổi, Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên	Chức danh	Giấy tờ pháp lý
TRƯƠNG QUỐC TÂM	Giám đốc	CCCD 086089011231
HUANG, PINGHUA	Phó Giám đốc	Hộ chiếu EJ4788340

Phương án sau thay đổi: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là ông PHẠM MINH KHANG, chức danh Giám đốc, với thông tin sau:

Ngày sinh: 02/09/1984; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam. CCCD số 042084000413, cấp ngày 10/08/2024 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ liên lạc: N34 Khu phố 4, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nội dung xem xét bao gồm việc ông Phạm Minh Khang giữ chức danh Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật duy nhất; ông Trương Quốc Tâm và ông HUANG, PINGHUA chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật theo thời điểm được quyết định hợp lệ. Việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản và quyền ký của Giám đốc được tổ chức tương ứng.

Việc bổ nhiệm và thay đổi có hiệu lực theo Nghị quyết ngày 10/11/2026; Công ty thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định. Chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật của ông HUANG, PINGHUA không tự chấm dứt chức danh Phó Giám đốc nếu không có quyết định riêng.

4.2 Thảo luận và kết quả biểu quyết nội dung thứ nhất

Ông Nguyễn Chí Thiện, ông Phạm Minh Khang và ông Trương Quốc Tâm đều tán thành toàn bộ nội dung tại Mục 4.1. Ba người được mời dự đồng thuận, không tham gia biểu quyết. Không có ý kiến khác hoặc ý kiến bảo lưu.

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu	Tỷ lệ trọng số (%)
Phiếu phát ra	3	100%
Phiếu thu về	3	100%
Phiếu hợp lệ	3	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	3	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận nội dung thứ nhất: Thông qua toàn bộ Mục 4.1 và sửa đổi Điều lệ tương ứng với 03/03 phiếu hợp lệ tán thành, đại diện 100% vốn của các thành viên dự họp; không có phiếu phản đối hoặc ý kiến bảo lưu.

5 Nội dung thứ hai phương án giảm vốn và thay đổi thành viên

5.1 Vốn và cơ cấu thành viên trước thay đổi

Vốn điều lệ đã đăng ký: 16.800.000.000 đồng (Mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng). Đây là vốn cam kết, không phải xác nhận đã thực góp.

Họ và tên thành viên	Vốn đăng ký (đồng)	Tỷ lệ
NGUYỄN CHÍ THIỆN	14.784.000.000	88%
PHẠM MINH KHANG	1.680.000.000	10%
TRƯƠNG QUỐC TÂM	336.000.000	2%
Tổng cộng	16.800.000.000	100%

5.2 Phương án vốn và cơ cấu thành viên sau thay đổi

Vốn điều lệ mục tiêu: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng); số vốn dự kiến giảm: 7.800.000.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng).

Họ và tên thành viên	Vốn dự kiến (đồng)	Tỷ lệ
TRƯƠNG NGỌC DIỄM	7.110.000.000	79%
PHẠM MINH KHANG	1.620.000.000	18%
NGUYỄN THỊ HIẾU	90.000.000	1%
LÊ TRUNG HIẾU	180.000.000	2%
Tổng cộng	9.000.000.000	100%

Nguyễn Chí Thiện và Trương Quốc Tâm dự kiến không còn là thành viên sau khi hoàn tất thủ tục hợp pháp; Phạm Minh Khang tiếp tục tham gia; bổ sung Trương Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Hiếu và Lê Trung Hiếu. Tỷ lệ của Khang tăng từ 10% lên 18%, nhưng số vốn giảm 60.000.000 đồng do tổng vốn điều lệ giảm.

Lý do: Điều chỉnh quy mô vốn phù hợp nhu cầu hoạt động và khả năng góp vốn; sắp xếp lại thành phần, giá trị và tỷ lệ vốn góp theo kế hoạch huy động vốn mới của Công ty.

5.3 Điều kiện thực hiện phương án

Hội đồng thành viên xem xét thông qua về nguyên tắc phương án trên. Việc chưa góp vốn trong thời hạn ban đầu không được ghi thành đã quá hạn góp vốn. Nếu giảm vốn theo điểm c khoản 3 Điều 68, phải thực hiện theo Điều 47, căn cứ vốn thực góp sau khi hết thời hạn góp vốn. Mức 9.000.000.000 đồng và cơ cấu mới chỉ đăng ký khi có căn cứ, đủ điều kiện và tài liệu hợp lệ.

Các bên không xác nhận đã hoàn trả vốn hoặc hoàn tất chuyển nhượng khi chưa phát sinh thực tế. Việc tiếp nhận, chấm dứt tư cách thành viên và ký các giao dịch phải theo đúng tình trạng góp vốn, căn cứ pháp luật tương ứng. Công ty cam kết thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

5.4 Thảo luận và kết quả biểu quyết nội dung thứ hai

Ông Nguyễn Chí Thiện, ông Phạm Minh Khang và ông Trương Quốc Tâm đều tán thành toàn bộ nội dung tại Mục 5.1 đến Mục 5.3. Ba người được mời dự đồng thuận, không tham gia biểu quyết. Không có ý kiến khác hoặc ý kiến bảo lưu.

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu	Tỷ lệ trọng số (%)
Phiếu phát ra	3	100%
Phiếu thu về	3	100%
Phiếu hợp lệ	3	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	3	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận nội dung thứ hai: Thông qua phương án tại Mục 5.1 đến Mục 5.3 và sửa đổi Điều lệ tương ứng với 03/03 phiếu hợp lệ tán thành, đại diện 100% vốn của các thành viên dự họp; không có phiếu phản đối hoặc ý kiến bảo lưu.

6 Các quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Mục 4.2 và Mục 5.4, Hội đồng thành viên nhất trí thông qua các nội dung sau:

a) Thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh Giám đốc theo Mục 4; tỷ lệ tán thành 100%, tương ứng 03/03 phiếu hợp lệ.

b) Phương án giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên theo Mục 5; tỷ lệ tán thành 100%, tương ứng 03/03 phiếu hợp lệ.

Các sửa đổi Điều lệ tương ứng về số lượng, thông tin và quyền của người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thành viên được biểu quyết cùng nội dung liên quan. Ngưỡng thông qua áp dụng theo Điều lệ và Điều 59 Luật Doanh nghiệp; không tự coi phương án là quyết định đăng ký giảm vốn ngay khi chưa đủ điều kiện.

Giao người đại diện theo pháp luật có thẩm quyền tổ chức bàn giao và thực hiện hồ sơ đăng ký thay đổi đúng thời hạn; người ký hồ sơ phải đúng thẩm quyền của từng thủ tục. Khi đủ căn cứ thay đổi vốn và thành viên, sửa đổi Điều lệ, cập nhật Sổ đăng ký thành viên, cấp giấy chứng nhận phần vốn góp và kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định.

Trường hợp điều kiện thực tế không đáp ứng phương án vốn và thành viên đã xem xét, báo cáo Hội đồng thành viên quyết định lại trước khi nộp hồ sơ.

7 Thông qua biên bản và kết thúc cuộc họp

Biên bản được đọc lại và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Cả 03 thành viên Hội đồng thành viên tán thành, đại diện 100% vốn điều lệ đã đăng ký; không có thành viên phản đối hoặc không có ý kiến. Ba người được mời dự thống nhất nội dung ghi nhận có liên quan và ký xác nhận, không tham gia biểu quyết.

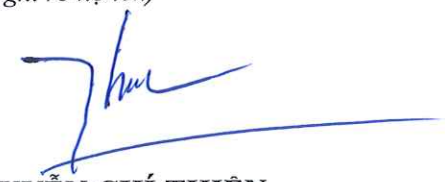
Người dự họp không đồng ý thông qua biên bản: Không. Ý kiến khác hoặc ý kiến bảo lưu: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 0 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2026. Biên bản được lưu giữ tại trụ sở Công ty; các bên nhận bản sao theo yêu cầu. Chủ tọa và thư ký ký xác nhận nội dung thực tế của cuộc họp.

Chữ ký chủ tọa thư ký và các thành viên Hội đồng thành viên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN CHÍ THIỆN

THÀNH VIÊN KIÊM THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM MINH KHANG

THÀNH VIÊN HĐTV

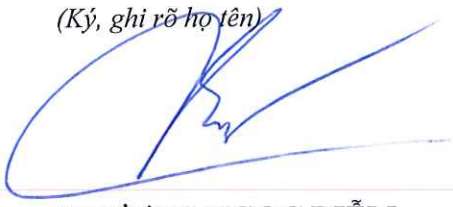
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRƯƠNG QUỐC TÂM

NGƯỜI ĐƯỢC MỜI DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRƯƠNG NGỌC DIỄM

NGƯỜI ĐƯỢC MỜI DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ HIẾU

NGƯỜI ĐƯỢC MỜI DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ TRUNG HIẾU